PROCÉDURE · CONFORMITÉ

Procédure de validation des communications commerciales

Référence **PC-PRO-COM-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Directeur Commercial
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-PRO-COM-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Procédure de validation des communications commerciales		
Type · domaine	Procédure · Conformité	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Directeur Commercial		
Diffusion	Direction Générale, Direction Commerciale, Direction des Marchés de Capitaux, RCCI, toute personne qui rédige ou publie un contenu		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Directeur Commercial		
Vérification	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		Date et signature
Approbation	Directeur Général		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial	Directeur Commercial
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Information du public et des investisseurs ; publicité des opérations d'appel public à l'épargne, cohérente avec le document d'information visé
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Obligations d'information des intermédiaires et protection des investisseurs
Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel au Cameroun Présentation · droitmediasfinance.com	Consentement à la prospection, droit d'opposition, information des personnes
Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016 complétant la directive MIF 2 Texte officiel · eur-lex.europa.eu	Juridiction comparable : article 44, conditions d'une information correcte, claire et non trompeuse
FINRA — Règle 2210, communications avec le public (États-Unis) Texte officiel · finra.org	Juridiction comparable : approbation préalable, équilibre, conservation des communications

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Ce qui est une communication commerciale
Article 3 — Qui fait quoi

II. Les règles de fond

Article 4 — Clair, exact, équilibré, non trompeur
Article 5 — Ce qui est interdit
Article 6 — Mentions obligatoires
Article 7 — Données personnelles et prospection

III. Le circuit de validation

Article 8 — Niveaux de validation
Article 9 — Déroulement
Article 10 — Contenus publiés dans le Guichet
Article 11 — Urgence

IV. Après la publication

Article 12 — Registre et conservation
Article 13 — Mise à jour et retrait
Article 14 — Réseaux sociaux personnels
Article 15 — Contrôle a posteriori
Article 16 — Entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente procédure dit comment Purpose Capital S.A. (la « Société ») prépare, fait valider, publie, enregistre et retire ses communications commerciales. Elle applique l'article 42 du Code de bonne conduite et l'article 20 de la Charte du contrôle interne et de la conformité (avis préalable du RCCI).

Le but est simple : qu'un client ou un prospect qui lit un contenu de la Société en retire une image juste, ni plus belle ni plus inquiétante que la réalité.

Article 2 — Ce qui est une communication commerciale

Est une communication commerciale tout contenu destiné à des clients ou au public qui présente la Société, ses services ou un produit, quel que soit le support :

- le site purposecapital.africa, la brochure et les plaquettes ;
- les publications sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux ;
- les communiqués de presse, interviews et articles ;
- les contenus publiés dans le Guichet : fiches d'offres, notes vulgarisées sur les adjudications, simulateurs de rendement, pages « Opportunité CEMAC » ;
- les messages envoyés à plusieurs personnes par WhatsApp, SMS ou courriel ;
- les présentations remises à des prospects ;
- toute publicité d'une opération d'appel public à l'épargne.

Ne sont pas visés : les échanges individuels avec un client sur son propre compte, les avis d'opéré et relevés, et le document d'information soumis au visa de la COSUMAF, qui suit son propre circuit avec l'émetteur.

Article 3 — Qui fait quoi

Fonction	Rôle
Rédacteur (tout collaborateur)	Prépare le contenu, remplit la demande de validation (Annexe 1), joint les sources des chiffres
Directeur Commercial	Propriétaire de la procédure ; vérifie l'exactitude commerciale ; tient le registre (Annexe 3)
RCCI	Donne un avis écrit préalable, au moyen de la liste de contrôle (Annexe 2) ; contrôle a posteriori
Directeur Général	Approuve les supports importants (article 8) ; seul, avec le Président du Conseil, à s'exprimer au nom de la Société

PROJET

Titre II — Les règles de fond

Article 4 — Clair, exact, équilibré, non trompeur

Toute communication :

1. **est exacte** : chaque chiffre a une source, une date, et peut être vérifié ;
2. **est claire** : elle se comprend sans connaissance financière particulière ; les termes techniques sont expliqués ;
3. **est équilibrée** : quand elle parle d'un avantage (rendement, sécurité, liquidité), elle mentionne avec la même visibilité les risques correspondants ;
4. **n'omet rien d'important** : frais, durée de placement, risque de perte en capital, fiscalité ;
5. **est reconnaissable** : un contenu promotionnel est présenté comme tel, jamais déguisé en information neutre ou en article de presse.

Article 5 — Ce qui est interdit

Sont interdits :

- la promesse ou l'apparence d'un rendement garanti, sauf garantie juridique réelle et décrite ;
- les mots « sans risque », « sûr », « certain » appliqués à un placement ;
- la comparaison avec un autre produit ou un concurrent qui ne repose pas sur des éléments comparables, sourcés et datés ;
- les témoignages de clients présentés comme représentatifs, ou qui n'ont pas été recueillis réellement et avec leur accord écrit ;
- la mise en avant de performances passées sans avertissement ;
- l'usage du nom, du logo ou de l'agrément de la COSUMAF, de la BVMAC ou de la BEAC pour suggérer qu'elles recommandent un produit ;
- toute information privilégiée ou confidentielle sur un client ou un émetteur.

Article 6 — Mentions obligatoires

Selon le support, la communication porte les mentions de l'Annexe 4, notamment :

- l'identité de la Société et son agrément COSUMAF n° COSUMAF-SDB-01/2026 ;
- pour un rendement : la mention « avant fiscalité » et la méthode de calcul (rendement actuariel, coupon, à l'échéance) ;
- pour des performances passées : « les performances passées ne préjugent pas des performances futures », la période et la source ;
- pour une simulation : « simulation à titre indicatif », les hypothèses retenues ;
- pour un produit : le rappel du risque de perte en capital lorsqu'il existe, et du risque de liquidité ;
- pour une opération d'appel public à l'épargne : le numéro et la date du visa de la COSUMAF, et l'endroit où le document d'information peut être consulté gratuitement. Toute publicité est cohérente avec ce document, qui prévaut.

PROJET

Article 7 — Données personnelles et prospection

- Un message promotionnel par WhatsApp, SMS ou courriel n'est envoyé qu'aux personnes qui y ont consenti ; le Guichet enregistre ce consentement.
- Chaque message rappelle comment ne plus en recevoir (mot-clé STOP pour WhatsApp, lien ou réponse pour le courriel) ; une demande d'arrêt est appliquée sans délai, conformément à la convention de compte (article 7) et à la loi camerounaise n° 2024/017.
- Aucune liste de contacts achetée ou récupérée auprès de tiers n'est utilisée.
- Les campagnes ne visent que des pays où la Société est autorisée à s'adresser au public ; une campagne vers la diaspora ou hors CEMAC est soumise à l'avis préalable du RCCI.

PROJET

Titre III — Le circuit de validation

Article 8 — Niveaux de validation

Niveau	Contenus	Validation
Courant	Publication LinkedIn sans chiffre ni produit ; reprise d'un contenu déjà validé ; actualité de la Société	Avis du RCCI (peut être donné par message écrit)
Standard	Fiche d'offre, note sur une adjudication, message à plusieurs clients, présentation à un prospect, modification d'une page du site	Avis écrit du RCCI sur la liste de contrôle (Annexe 2)
Important	Brochure, nouvelle page ou refonte du site, communiqué de presse, campagne, publicité d'une opération d'appel public à l'épargne, simulateur	Avis écrit du RCCI, puis approbation du Directeur Général

En cas de doute sur le niveau, on retient le plus élevé.

Article 9 — Déroulement

1. **Rédaction** : le rédacteur prépare le contenu et remplit la demande (Annexe 1), avec la source de chaque chiffre.
2. **Avis du RCCI** : sous deux jours ouvrés, ou le jour même pour une note liée à une adjudication imminente. L'avis est favorable, favorable sous réserve de corrections, ou défavorable, toujours motivé.
3. **Approbation** du Directeur Général pour les contenus de niveau important.
4. **Publication** du contenu exactement tel que validé ; toute modification, même mineure, d'un chiffre ou d'une mention repasse par le RCCI.
5. **Enregistrement** au registre (Annexe 3), avec une copie du contenu publié.

Le RCCI ne valide jamais un contenu qu'il a lui-même rédigé : il est alors validé par le Directeur Général.

Article 10 — Contenus publiés dans le Guichet

Les textes publiés dans le Guichet sont tenus dans son registre de « passages », qui leur donne une sensibilité :

- **libre** : textes de service sans portée commerciale (navigation, aide) ;
- **relu** : contenus commerciaux courants, en vigueur après relecture par un second membre du desk ;
- **réglementaire** : avertissements de risque, mentions légales, conditions et tout texte qui engage la Société, en vigueur après approbation d'un responsable.

Un contenu commercial n'est jamais classé « libre ». Le RCCI vérifie chaque trimestre le classement des passages et les versions en vigueur.

Article 11 — Urgence

Lorsqu'un contenu doit être publié sans délai (incident, rectification, information de marché), le Directeur Général peut autoriser la publication ; l'avis du RCCI est recueilli au plus tard le jour ouvré suivant et le contenu est corrigé si nécessaire.

PROJET

Titre IV — Après la publication

Article 12 — Registre et conservation

Le Directeur Commercial tient le registre des communications (Annexe 3). Chaque contenu publié, avec sa demande de validation, l'avis du RCCI et, le cas échéant, l'approbation du Directeur Général, est conservé dix ans, selon la Procédure d'archivage et de conservation.

Article 13 — Mise à jour et retrait

Un contenu est mis à jour ou retiré dès qu'il devient inexact : taux ou conditions modifiés, offre close, changement réglementaire, changement de dirigeant. Chaque contenu porte une date de revue au registre ; les pages permanentes du site et la brochure sont revues au moins une fois par an. Le retrait est noté au registre.

Article 14 — Réseaux sociaux personnels

Les collaborateurs peuvent partager les publications officielles de la Société sans les modifier. Ils ne publient, à titre personnel, aucune recommandation sur un titre, aucune information sur un client, un émetteur ou une opération en cours, et ne s'expriment pas au nom de la Société (Code de bonne conduite, article 42).

Article 15 — Contrôle a posteriori

Chaque trimestre, le RCCI vérifie un échantillon de contenus publiés : présence au registre, conformité au contenu validé, actualité des chiffres, consentements pour les envois groupés. Les réclamations qui mettent en cause une communication sont analysées. Les constats suivent la Charte du contrôle interne et de la conformité.

Article 16 — Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur à la date de son approbation, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Elle est revue chaque année.

PROJET